



SALVADOR, BAHIA,
TERÇA-FEIRA
13 DE JANEIRO DE 2026
ANO XII
Nº 2.731



Tribunal de Contas dos Municípios
do Estado da Bahia

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

EXPEDIENTE

O DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA FOI INSTITUÍDO ATRAVÉS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 40 DE 29 DE MAIO DE 2014 E SEQUE AS NORMAS DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2200-2 DE 24 DE AGOSTO DE 2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP - BRASIL

TRIBUNAL PLENO

CONSELHEIRO FRANCISCO DE SOUZA ANDRADE NETTO – PRESIDENTE
CONSELHEIRO NELSON VICENTE PELLEGRINO - VICE-PRESIDENTE
CONSELHEIRO PLÍNIO CARNEIRO FILHO - CORREGEDOR
CONSELHEIRA ALINE PEIXOTO - OUIDORA
CONSELHEIRO PAULO FERNANDO RANGEL DE LIMA - PRESIDENTE DA PRIMEIRA CÂMARA
CONSELHEIRO RONALDO NASCIMENTO DE SANT'ANNA - PRESIDENTE DA SEGUNDA CÂMARA
CONSELHEIRO SUBSTITUTO ANTÔNIO CARLOS DA SILVA

PRIMEIRA CÂMARA

CONSELHEIRO PAULO FERNANDO RANGEL DE LIMA - PRESIDENTE
CONSELHEIRO NELSON VICENTE PELLEGRINO
CONSELHEIRO SUBSTITUTO ANTÔNIO CARLOS DA SILVA
AUDITOR ALEX CERQUEIRA DE ALELUIA
AUDITOR JOSÉ CLÁUDIO MASCARENHAS VENTIN

SEGUNDA CÂMARA

CONSELHEIRO RONALDO NASCIMENTO DE SANT'ANNA – PRESIDENTE
CONSELHEIRO PLÍNIO CARNEIRO FILHO
CONSELHEIRA ALINE PEIXOTO
AUDITOR ANTÔNIO EMANUEL ANDRADE DE SOUZA

AUDITORES SUBSTITUTOS

ALEX CERQUEIRA DE ALELUIA
ANTÔNIO CARLOS DA SILVA
ANTÔNIO EMANUEL ANDRADE DE SOUZA
JOSÉ CLÁUDIO MASCARENHAS VENTIN

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

ALINE PAIM MONTEIRO REGO RIO BRANCO
CAMILA VASQUEZ GOMES
DANILO DIAMANTINO GOMES DA SILVA - PROCURADOR GERAL
GUILHERME COSTA MACEDO

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA

Ed. CONS. JOAQUIM BATISTA NEVES, Nº 495, PLATAFORMA 05, AVENIDA 4
CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA - CAB, SALVADOR-BA. CEP: 41.745-002

MISSÃO

ORIENTAR E FISCALIZAR OS JURISDICIONADOS NA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE.

VISÃO DE FUTURO

SER RECONHECIDO PELA SOCIEDADE COMO INSTITUIÇÃO DE CONTROLE EXTERNO ESSENCIAL PARA APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

VALORES

EFETIVIDADE, TRANSPARÊNCIA, ÉTICA, INOVAÇÃO E COMPROMETIMENTO.

ÍNDICE

NOTIFICAÇÕES.....	1
DECISÕES MONOCRÁTICAS	1
DESPACHOS	3
NOTIFICAÇÕES SECRETARIA GERAL	4
ATOS DA PRESIDÊNCIA	5

NOTIFICAÇÕES

Decisões Monocráticas

DECISÃO MONOCRÁTICA DO CONSELHEIRO NELSON PELLEGRINO

Processo TCM nº 34668e25

Denúncia com Pedido de Medida Cautelar - Prefeitura de Santo Amaro

Denunciante: Luana de Carvalho Alves (Vereadora)

Denunciado: Flaviano Rohrs da Silva Bomfim (Prefeito)

Exercício Financeiro: 2025

Relator: Conselheiro Nelson Pellegrino

DECISÃO CAUTELAR

Trata-se de **Denúncia com pedido de medida cautelar** autuada em **19/12/2025, às 10h49**, pela Vereadora de Santo Amaro, Sra. Luana de Carvalho Alves, em face do gestor municipal, Sr. **Flaviano Rohrs da Silva Bomfim**, por supostas irregularidades no instrumento convocatório da **Concorrência Eletrônica nº 12/2025**, destinada à “**execução de serviços de limpeza, higienização, conservação e manutenção leve, em todas as unidades administrativas e escolares do Município**”, com valor estimado em R\$ 4.500.000,00 (quatro milhões quinhentos mil reais) e sessão de abertura marcada para **19/12/2025, às 14h**, no portal de licitações eletrônicas “BLL Compras”, **menos de quatro horas após a apresentação deste expediente.**

Suscitou a Vereadora Denunciante as seguintes irregularidades no edital do certame em comento:

1. Aglutinação de serviços de naturezas distintas em um lote único;
2. Exigência de atestados de capacidade técnica para todas as atividades licitadas, que teriam naturezas distintas;
3. Exigência de vínculo profissional prévio à data da proposta de Engenheiro Civil, Engenheiro Ambiental e Técnico ou Engenheiro de Segurança do Trabalho;
4. Inabilitação por apresentação de atestados de um mesmo profissional;
5. Exclusão de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional;
6. Fixação de critério ilegal de inexecutabilidade da proposta;
7. Exigência de garantia de proposta em 1% do valor total estimado da contratação.



Documento assinado eletronicamente
utilizando certificação digital da ICP-Brasil

Face às impropriedades aventadas, requereu cautelarmente a “suspensão do procedimento licitatório referente à Concorrência Eletrônica nº 0012/2025”, **sem acostar aos autos quaisquer documentos probatórios, em especial, o instrumento convocatório questionado.**

Em sede de despacho cautelar, considerando que o exame das irregularidades suscitadas dependeria da apreciação do instrumento convocatório, e tendo em vista que o edital questionado não se encontrava acostado a este expediente, tampouco havia sido disponibilizado no Diário Oficial do Município de Santo Amaro, requereu esta Relatoria manifestação prévia do Prefeito de Santo Amaro, Sr. Flaviano Rohrs da Silva Bomfim, para que esclarecesse as irregularidades suscitadas.

Em 19/12/2025, determinou-se a publicação do despacho cautelar em Diário Oficial Eletrônico desta Corte de Contas, sendo publicado, em 20/12/2025, Edital nº 1.388/2025, **no qual foi mencionado o Processo nº 34415e25 em lugar do Processo nº 34668e25, de maneira que não houve, no presente expediente, manifestação da Administração Pública Municipal de Santo Amaro.**

É a síntese necessária.

Preliminarmente, a Lei nº 13.105/2015 - *Código de Processo Civil, supletivamente aplicável aos processos administrativos, conforme previsão em seu artigo 15 e no artigo 334 da Resolução TCM nº 1.392/2019 (Regimento Interno TCM-BA)* -, em seu artigo 300, estabelece que “**a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo**” (grifos nossos), ou seja, *fumus boni iuris* e *periculum in mora*, respectivamente. Ausentes qualquer destes requisitos, a tutela cautelar não será concedida.

Em consonância com a norma processual e o entendimento do Supremo Tribunal Federal - *que repisou a competência constitucional deste órgão de controle externo para determinar medidas cautelares* -, a Resolução TCM nº 1455/2022 trouxe, no seu artigo 2º, um rol exemplificativo de medidas que poderão ser concedidas cautelarmente, incluindo a suspensão do certame; a sustação de pagamentos; a suspensão de processos seletivos; a emissão de recomendação a autoridade competente para afastamento de responsável; a sustação de ato administrativo; a sustação de assinatura de instrumento contratual; e a determinação de correção imediata de erros ou cláusulas restritivas previstas em edital.

Nesta esteira, a interpretação do dispositivo não poderá ser realizada de forma apartada das disposições do artigo 71 da Constituição Federal, cuja redação determina que “**o controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União**” (grifos nossos). Em que pese tenha sido utilizado o termo “*auxílio*”, entende-se que o legislador constitucional buscou consolidar o papel da cooperação técnica dos Tribunais de Contas, não limitar as Cortes de Contas à mera subordinação funcional ao Legislativo.

Deste modo, não se limitam os Tribunais de Contas da União, Estaduais e Municipais à prestação de informação e à emissão de pareceres, sendo igualmente competentes para julgar e impôr sanções, independentemente do Poder Legislativo.

Ainda em sede preliminar, destaca-se que, ao tempo da prolação de despacho cautelar para chamamento à manifestação prévia do gestor municipal, esta Relatoria consultou, em 19/12/2025, tanto o sítio eletrônico do Diário Oficial do Município de Santo Amaro quanto o portal de licitações eletrônicas “BLL Compras”, dos quais não constava publicação do instrumento convocatório da Concorrência Eletrônica nº 12/2025, obstaculizando, à época, a análise em cognição sumária das irregularidades suscitadas.

Todavia, verificou-se, em nova consulta ao portal “BLL Compras”, datada de 12/01/2026, a disponibilização não apenas do edital, como da Ata da Sessão, realizada em 19/12/2025, da qual participaram 19 empresas, dentre as quais nenhuma foi desclassificada ou

interpôs, até o presente momento, recurso administrativo. Assim, foi declarada vencedora a empresa DAM Construtora e Incorporadora LTDA (07.546.061/0001-06), com proposta no valor de R\$ 3.374.550,00 (três milhões trezentos e setenta e quatro mil quinhentos e cinquenta reais).

Neste contexto, tendo em vista a possibilidade de análise sumária do instrumento convocatório questionado pela Vereadora Denunciante, **considera esta Relatoria que a publicação incorreta, em imprensa oficial, da numeração desta Denúncia para fins de chamamento à manifestação prévia não ensejou prejuízos à Administração Pública Municipal, cujo contraditório e ampla defesa permanecerão assegurados quando da notificação para apresentação de manifestação defensiva.**

No tocante ao mérito, em que pese tenha a Denunciante entendido como indevida a aglutinação dos serviços licitados, apura-se do instrumento convocatório que os itens se referem a atividades de limpeza, conservação e manutenção predial, não havendo que se considerar fora do escopo das empresas participantes serviços que se estendem de “*Limpeza e Higienização de Reservatórios de Água*” a “*Serviços de Descupinização*”, abarcando ainda “*Reparos em Rachaduras*”, a título de exemplo. Desta sorte, **entende esta Relatoria que os serviços licitados, em um único lote, não apresentam, a princípio, naturezas diversas a ponto de demandar o parcelamento do objeto em diferentes lotes.**

Na mesma esteira, questionou a Vereadora a exigência de demonstração de atestados de capacidade técnica (item 1.25.) que englobassem “*todos os itens (em conjunto) ou 01 (um) atestado para cada item requerido*”. Ao ver desta Relatoria, uma vez que a aglomeração dos itens em um lote único não prejudica, em sede de cognição sumária, o caráter competitivo inerente às licitações públicas, **do mesmo modo não se identifica irregularidade na exigência de apresentação de atestados conjuntos para os itens licitados** ou de “*natureza semelhante do presente edital, de complexidade tecnológica e profissional equivalente*”.

Ainda neste sentido, também não se entende ser irregular a exigência de “*comprovante de recolhimento da caução/garantia de participação*” (item 1.38.6.) fixada em 1% do valor estimado para a contratação, uma vez que o objeto licitado encontra-se disposto, a princípio, de maneira regular, em um mesmo lote, estimado no montante de R\$ 4.500.000,00 (quatro milhões quinhentos mil reais).

No que se refere ao item 6.6., que veda às microempresas e às empresas de pequeno porte o benefício do regime de tributação pelo Simples Nacional, a disposição encontra-se fundamentada na Lei Complementar nº 123/2006, cujo artigo 17 afasta das ME’s e EPP’s o recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional quando atuem através de cessão ou locação de mão de obra.

Sobre o que se considera **cessão de mão de obra**, cita-se a Instrução Normativa nº 2.110/2022 da Receita Federal do Brasil, cujo artigo 108 dispõe que a “*cessão de mão de obra é a colocação à disposição da empresa contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de trabalhadores que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com sua atividade fim, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação, inclusive por meio de trabalho temporário na forma da Lei nº 6.019, de 1974*”.

Assim, breve análise dos serviços licitados permite concluir que as atividades de “*limpeza, higienização, conservação e manutenção*” serão realizadas através de cessão de mão de obra, inexistindo, a princípio, irregularidade neste item.

Não se acolhe ainda suposta irregularidade no item 8.2., que prevê a inexecutabilidade de propostas que apresentem valores inferiores a 75% do montante estimado para a contratação, tendo em vista que o item 8.5. autoriza a “*qualquer interessado [...] requerer que se realizem diligências para aferir a executabilidade e a legalidade das propostas*”, incluindo neste rol, portanto, a própria empresa cuja proposta tenha sido considerada inexecutável.

Ressalva-se, no entanto, o item 1.26, atinente à qualificação técnica, que demanda das empresas licitantes *“possuir, em seu corpo técnico, quaisquer dos profissionais a seguir: Engenheiro Civil, Engenheiro Ambiental e Técnico ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, na data prevista para a entrega da proposta”* (grifos nossos). Quanto à matéria, jurisprudência do Tribunal de Contas da União, consolidada há mais de 10 anos, entende que:

“A comprovação da qualificação técnico-profissional da licitante deve limitar-se à indicação de profissional detentor do acervo técnico estabelecido no edital que, à data da celebração da avença com a Administração, esteja vinculado à empresa por meio de contrato de prestação de serviços celebrado de acordo com a legislação civil comum, sem, necessariamente, possuir liame com o quadro permanente da empresa licitante.” (grifos nossos)

Assim, exigência de vínculo com profissional em data anterior à celebração da avença com a Administração - *quando a participante sequer sabe se firmará contratação com o Poder Público* - configura condição restritiva ao caráter competitivo da licitação, restando caracteriza a irregularidade aventada..

Contudo, consoante já mencionado neste expediente, verifica-se da Ata de Sessão da Concorrência Eletrônica nº 12/2025 a **participação de 19 empresas, dentre as quais nenhuma foi desclassificada ou interpôs, até o presente momento, recurso administrativo**, sendo declarada vencedora a empresa DAM Construtora e Incorporadora LTDA (07.546.061/0001-06), com proposta no valor de R\$ 3.374.550,00 (três milhões trezentos e setenta e quatro mil quinhentos e cinquenta reais).

Infere-se, portanto, a inexistência de prejuízo à Administração Pública, a despeito da existência de previsão editalícia irregular, cuja apreciação será aprofundada quando do exame de mérito. Desta sorte, a concessão da medida cautelar requerida pela Denunciante - “suspensão do procedimento licitatório referente à Concorrência Eletrônica nº 0012/2025” - ensejaria a produção de consequências práticas potencialmente mais danosas à Prefeitura de Santo Amaro do que a sua não concessão, autorizando esta Relatoria, deste modo, a continuidade do procedimento administrativo licitatório.

Portanto, **modula-se este decisório cautelar, a fim de aplicar o entendimento do artigo 20 do Decreto-Lei nº 4.657/1942 - Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) - e INDEFERIR o requerimento liminar para a suspensão da Concorrência Eletrônica nº 12/2025**, uma vez que a concessão da medida cautelar requerida pela Denunciante ensejaria a produção de consequências práticas potencialmente mais danosas à Prefeitura de Santo Amaro, sem prejuízo do regular processamento desta Denúncia, até o julgamento do mérito, conforme prevê o artigo 284, do Regimento Interno TCM.

Publique-se.

Salvador, 12 de janeiro de 2026.

Despachos

DESPACHOS DO CONSELHEIRO RONALDO SANT’ANNA

TERMO DE OCORRÊNCIA N.º 34321e25 (COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR)

ORIGEM: 25ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO (25ª IRCE)

RESPONSÁVEL: Sr. ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS (Prefeito)

ENTIDADE: PREFEITURA DE SERRA DO RAMALHO

EXERCÍCIO: 2025

RELATOR: Conselheiro Ronaldo Nascimento de Sant’Anna

DESPACHO

Trata-se de **Termo de Ocorrência n.º 15/2025, com pedido de medida cautelar, lavrado em 17 de dezembro de 2025, pela 25ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO (25ª IRCE) deste Tribunal de Contas e recebido neste Gabinete em 22 de dezembro de 2025, em desfavor do Sr. ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito do Município de Serra do Ramalho, apontando supostas irregularidades no âmbito dos Contratos Administrativos n.º 184/2025 e 185/2025, celebrado mediante os procedimentos de Inexigibilidade de Licitação n.º 030/2025 e 031/2025, entre o Município de Serra do Ramalho e o escritório de advocacia LARCHER E ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrito no CNPJ n.º 36.572.513/0001-14.**

Ambos os contratos tratam da recuperação de créditos tributários federais de titularidade municipal, porém com enfoques distintos: o **Contrato n.º 184/2025** destina-se à revisão das contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento do Município, com o objetivo de apurar e restituir valores recolhidos indevidamente à Receita Federal, estimando-se a recuperação de R\$ 1.046.332,60 (um milhão, quarenta e seis mil, trezentos e trinta e dois reais e sessenta centavos).

Por sua vez, o **Contrato n.º 185/2025** tem por objeto a regularização das retenções do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), mediante auditoria, identificação e apuração de créditos tributários devidos ao Município, com estimativa de recuperação no valor de R\$ 4.115.208,59 (quatro milhões, cento e quinze mil, duzentos e oito reais e cinquenta e nove centavos), bem como a adoção das medidas administrativas necessárias à compensação ou a restituição dos montantes apurados, além da realização de capacitação técnica destinada aos servidores municipais, com foco na apuração, controle e fiscalização das referidas retenções (Doc. 09).

Em suas razões, a **Unidade Técnica** sustentou, inicialmente, que os honorários advocatícios foram fixados em **20% do proveito econômico**, conforme disposto nas **Cláusulas Quartas dos Contratos n.º 184/2025 e 185/2025**.

Acrescentou que o percentual de 20% (vinte por cento) fixado a título de honorários contratuais, corresponde ao montante de R\$ 1.032.308,24, considerando o total estimado de recuperação dos créditos em ambos os contratos (R\$ 5.161.541,19), valor este que, na perspectiva da Unidade Técnica, não se compatibilizaria com os parâmetros previstos no art. 85, § 3.º, do Código de Processo Civil, norma adotada como referência por este Tribunal de Contas, nos termos da Instrução TCM/BA n.º 001/2022.

Destacou que, considerando o salário-mínimo nacional vigente no exercício de 2025 (R\$ 1.518,00), o valor estimado de recuperação do Contrato n.º 185/2025 - R\$ 4.115.208,59 - equivale a aproximadamente 2.710 salários mínimos, e o valor estimado do crédito do Contrato n.º 184/2025, de R\$ 1.046.332,60, corresponde a aproximadamente 689 salários mínimos, o que, em seu entendimento, ensejaria, respectivamente, a fixação de honorários entre 5% (mínimo) e 8% (máximo), e entre 8% (mínimo) e 10% (máximo), ambas as faixas inferiores ao percentual contratado (20%), o que inobservaria o inciso III do § 3.º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Desse modo, apontou um possível dano ao interesse público no montante de aproximadamente R\$ 598,458,29, valor correspondente à diferença entre o teto contratual pactuado (20%) e aquele que resultaria da aplicação do percentual máximo de 8% e 10% sobre os montantes estimados de recuperação totais (R\$ 5.161.541,10), o que revela, segundo a Unidade Técnica, a presença de *fumus boni iuris*, diante da desproporcionalidade da fixação dos honorários advocatícios contratuais, conforme demonstrado na tabela a seguir:

Descrição	Contrato n.º 184/2025	Contrato n.º 185/2025	Total (R\$)
Valor estimado de recuperação de créditos tributários federais (Contribuições Previdenciárias Patronais e IRRF), conforme Cláusulas Quartas dos Contratos (A)	R\$ 1.046.332,60	R\$ 4.115.208,59	R\$ 5.161.541,19

Honorários advocatícios fixados em 20% do proveito econômico, conforme Cláusulas Quartas dos contratos (B)	R\$ 209.266,52	R\$ 823.041,72	R\$ 1.032.308,24
Honorários calculados pela Unidade Técnica com base nos percentuais máximos previstos no art. 85, § 3.º, do CPC (8% e 10%), conforme enquadramento dos valores (C)	R\$ 104.633,26 (10%)	R\$ 329.216,69 (8%)	R\$ 433.849,95
Diferença apurada a maior - valor considerado superestimado (D = B - C)	R\$ 104.633,26	R\$ 493.825,03	R\$ 598.458,29

Fonte: Termo de Ocorrência n.º 15/2025 - 25ª IRCE (Doc. 42).

A Unidade Técnica ressaltou a existência de *periculum in mora*, diante do risco iminente de continuidade de pagamentos com base em cláusulas contratuais desproporcionais. Destacou que, embora não constem registros de desembolsos efetivados no Contrato n.º 185/2025 até o momento, verificou-se, no âmbito do Contrato n.º 184/2025, o pagamento de R\$ 32.262,27, o que, em sua ótica, evidencia o risco concreto de prejuízo ao erário municipal.

Assim, requereu a intervenção deste Tribunal de Contas, com o deferimento de medida cautelar, para determinar a suspensão de eventuais pagamentos decorrente do Contrato Administrativo n.º 184/2025 e n.º 185/2025, até que seja promovida a adequação do percentual de honorários aos limites considerados razoáveis, conforme os parâmetros previstos no art. 85, § 3.º, do Código de Processo Civil e na Instrução TCM/BA n.º 001/2022.

No mérito, pugnou pelo conhecimento e pela procedência do presente Termo de Ocorrência, com a consequente confirmação da medida cautelar requerido, com a expedição de Representação ao Ministério Público Estadual.

Considerando a necessidade de apuração preliminar dos fatos narrados, entendo por oportuno, antes da apreciação do pedido de medida cautelar, assegurar o contraditório ao Gestor responsável pela contratação.

Ademais, considerando que, em tese, a decisão final a ser proferida por esta Corte de Contas poderá repercutir diretamente na esfera de interesse da pessoa jurídica LARCHER E ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrito no CNPJ n.º 36.572.513/0001-14, faz-se necessária a sua inclusão no polo passivo do presente processo, na qualidade de Terceira Interessada, nos termos do art. 158, § 2.º, do Regimento Interno deste Tribunal, assegurando-lhe, igualmente, o exercício do contraditório nesta fase processual.

Dessa forma, com fundamento no art. 9.º da Resolução TCM n.º 1.455/2022, **DETERMINO** a notificação do **Sr. ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito do Município de Serra do Ramalho e**, da pessoa jurídica **LARCHER E ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS**, na qualidade de Terceira Interessada, para que, querendo, no **prazo de 05 (cinco) dias**, manifestem-se especificamente sobre o pedido cautelar formulado nesta Representação.

De mais a mais, considerando que o Contrato n.º 184/2025 foi celebrado em 01 de agosto de 2025 e que, conforme registrado pela Unidade Técnica, houve pagamento em 02 de setembro de 2025 no âmbito dessa contratação, **DETERMINO** que o Gestor e a Terceira Interessada **manifestem-se sobre a existência de homologação, por parte da Receita Federal do Brasil, dos valores apurados e compensados no âmbito da revisão das contribuições previdenciárias objeto do Contrato.**

Após, com ou sem resposta do Gestor e da Terceira Interessada, retornem os autos a esta Relatoria para a apreciação da tutela de urgência requerida.

Publique-se.

Salvador, 09 de janeiro de 2026.

Processo n.º 34927e25 - PM de Paratinga

Conforme solicitação constante no Processo n.º 00387e26, defiro a concessão de mais 05 (cinco) dias de prazo, a contar da publicação do presente despacho, para que o **Sr. Vitor Ferreira de Santana, Prefeito de Paratinga**, apresente a sua defesa, relacionada ao Processo n.º 34927e25.

Publique-se.

Salvador, 12 de janeiro de 2026

Notificações Secretaria Geral

EDITAL Nº 014/2026

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, por meio do presente Edital, **notifica, inclusive através de e-mail ou AR, o Sr. Alberlan Peris Moreira da Cunha, Prefeito do Município de São José do Jacuípe**, para que, querendo, apresente a defesa meritória que tiver, **no prazo de 20 (vinte) dias corridos, contados a partir do final da suspensão da fluência dos prazos processuais**, exclusivamente acerca do pedido de liminar manejado nos autos do **Processo e-TCM n.º 00425e26**, sob pena de ser o feito julgado às suas revelias. Saliente-se que o processo em referência tramita de forma eletrônica, podendo ser obtida cópia por meio de requerimento ao e-mail do **Gabinete do Conselheiro Paulo Rangel (gcpaulorangel@tcm.ba.gov.br)** ou ao e-mail da **GEPRO** diretamente ou através de representante(s) credenciado(s), nos horários de expediente do Tribunal, na forma da Lei Complementar nº 06/91 e das disposições da Resolução TCM nº 1.392/2019 (RITCM).

Para processos autuados via e-TCM os documentos deverão ser apresentados exclusivamente em meio eletrônico (através do e-mail **gepro@tcm.ba.gov.br**), em formato de arquivo 'PDF' que faculte acesso às pesquisas e cópias (PDF Pesquisável).

Salvador, 12 de janeiro de 2026.

Cons. **FRANCISCO DE SOUZA ANDRADE NETTO**
Presidente

EDITAL Nº 015/2026

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, por meio do presente Edital, **notifica, inclusive através de e-mail ou AR, Sr. Flaviano Rohrs da Silva Bomfim, Prefeito do Município de Santo Amaro, e a Empresa DAM Construtora e Incorporadora LTDA**, para que tomem conhecimento da decisão monocrática, constante dos autos do **Processo e-TCM n.º 34668e25**, apresentando razões de defesa que entenda cabíveis, **no prazo regimental de 20 (vinte) dias corridos, contados a partir do final da suspensão da fluência dos prazos processuais**, bem como a cópia integral do processo administrativo relativo à Concorrência Eletrônica nº 12/2025. Saliente-se que o processo em referência tramita de forma eletrônica, podendo ser obtida cópia por meio de requerimento ao e-mail do **Gabinete do Conselheiro Nelson Pellegrino (gcnelsonpellegrino@tcm.ba.gov.br)** ou ao e-mail da **GEPRO** diretamente ou através de representante(s) credenciado(s), nos horários de expediente do Tribunal, na forma da Lei Complementar nº 06/91 e das disposições da Resolução TCM nº 1.392/2019 (RITCM).

Para processos autuados via e-TCM os documentos deverão ser apresentados exclusivamente em meio eletrônico (através do e-mail **gepro@tcm.ba.gov.br**), em formato de arquivo 'PDF' que faculte acesso às pesquisas e cópias (PDF Pesquisável).

Salvador, 12 de janeiro de 2026.

Cons. **FRANCISCO DE SOUZA ANDRADE NETTO**
Presidente

ATOS DA PRESIDÊNCIA

LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE

PROCESSO	ATO	NOME	QUINQ. REFERÊNCIA	DURAÇÃO	INÍCIO
34663e25	003/2026	Asthar Morais de Azevedo	2016/2022	12 dias	05/01/2026
34045e25	004/2026	Jailton Boaventura Arouca	1999/2004	60 dias	05/01/2026
34539e25	005/2026	Israel da Silva	2017/2023	10 dias	02/02/2026
33582e25	017/2026	Carlos Antônio Andrade e Silva	2002/2007	10 dias	23/02/2026

ATO Nº 007/2026, RESOLVE: considerar designado, o servidor **JAIR DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA** cadastro nº 203.975, Função Gratificada de Assistente, símbolo TCM-FG03, para responder, cumulativamente, pelo cargo em comissão de Assistente Auxiliar II, Símbolo DAI-5, deste Tribunal, durante o afastamento de seu titular, **ITANA MARIA MORAES RIBEIRO**, cadastro nº 217.621, em gozo de 20 (vinte) dias de férias regulamentares, relativas ao período aquisitivo 2024/2025, a partir de 05/01/2026.

ATO Nº 008/2026, RESOLVE: designar, a servidora **ROBERTA FAGUNDES DE SÁ MOURA**, cadastro nº 217.808, Auxiliar de Gabinete I, símbolo DAI-4, para responder, cumulativamente, pelo cargo em comissão de Assessor, símbolo DAS-4, deste Tribunal, durante o afastamento de seu titular, **EVERLI CARVALHO DE ALMEIDA**, cadastro nº 217.793, em gozo de 10 (dez) dias de férias regulamentares, relativas ao período aquisitivo 2024/2025, a partir de 02/02/2026.

ATO Nº 009/2026, RESOLVE: considerar designada, a servidora **MARIA DANIELA PEREIRA DAS VIRGENS**, cadastro nº 217.548, Assistente Auxiliar I, símbolo DAI-4, para responder, cumulativamente, pelo cargo em comissão de Chefe da Divisão de Documentação e Informação, símbolo DAS-4, deste Tribunal, durante o afastamento de seu titular, **LUIZ ALBERTO BORGES DA SILVA JÚNIOR**, cadastro nº 217.508, em gozo de 10 (dez) dias de férias regulamentares, relativas ao período aquisitivo 2023/2024, a partir de 05/01/2026.

ATO Nº 011/2026, RESOLVE: considerar designada, a servidora **JULIANA BATISTA PAIM**, cadastro nº 217.847, Auxiliar de Gabinete II, símbolo DAI-5, para responder, cumulativamente, pelo cargo em comissão de Assistente Auxiliar II, símbolo DAI-5, do Gabinete de Conselheiro, deste Tribunal, durante o afastamento de seu titular, **DENY COSTA LIMA**, cadastro nº 217.866, em gozo de 20 (vinte) dias de férias regulamentares, relativas ao período aquisitivo 2024/2025, a partir de 05/01/2026.

Processo TCM nº **34431e25**
Interessado: **Luiz Alberto Borges da Silva**
Assunto: Reprogramação de Férias - **DEFERIDO**

Processo TCM nº **35076e25**
Interessado: **Helmann Sanches Silva**
Assunto: Reprogramação de Férias - **DEFERIDO**

Processo TCM nº **00339e26**
Interessada: **Edvânia Miguel da Costa**
Assunto: Reprogramação de Férias - **DEFERIDO**

ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2026

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições e com fundamento no § 1º, inciso III, do art. 41, da Resolução TCM nº1392/19, e tendo em vista a instituição de Grupo de Trabalho para analisar a Nota Técnica

Conjunta, em elaboração no âmbito do Ministério Público do Trabalho da 5ª Região (processo nº 002535.2025.05.000/8); bem como considerando o constante no processo TCM nº 28646e25;

COMUNICA/RESOLVE:

1. Alterar a composição do Grupo de Trabalho, instituído pela Ordem de Serviço nº 13/2025, com a finalidade de analisar a Nota Técnica Conjunta, em elaboração no âmbito do Ministério Público do Trabalho da 5ª Região (processo nº 002535.2025.05.000/8), no intuito de incluir a Auditora Lis Pitanga Ribas de Castro, matrícula nº 217.573, para compor o referido Grupo de Trabalho.

2. Retificar a matrícula da servidora Maria da Conceição Castellucci para 217.070.

3. Devolver o prazo de 60 (sessenta) dias de vigência do Grupo de Trabalho, a contra da data da publicação da presente Ordem de Serviço, ora alterada.

Cons. **FRANCISCO DE SOUZA ANDRADE NETTO**
Presidente



EGBA
GESTÃO DA INFORMAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO

Agende seu atendimento de forma rápida e fácil

Sede EGBA
71 3343-2886 / 2874
www.ba.gov.br/egba
R. Mello Moraes Filho, 189
Fazenda Grande do Retiro
certificacao.digital@egba.ba.gov.br
comercial.egba@egba.ba.gov.br



CERTIFICAÇÃO DIGITAL
Garante autenticidade e segurança nas transações eletrônicas.

Egba. Melhores preços, melhor qualidade, maior segurança.